

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1296/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชัยณรงค์ วรุตมณกุลหรือจารุตมณ

กุล กับพวก

จำเลย

นายชัยณรงค์ วรุตมณกุล จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297,83 จำคุกคนละ 3 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม
คงจำคุกคนละ 2 ปี ริมมีดของกลางข้อหาตามฟ้องให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,83 จำคุกคนละ 20 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของ
จำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่คงจำคุก
คนละ 15 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าประสงค์จะฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 108,106)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท
(อันดับ 8,64 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้ว
ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้ว
ดำเนินการต่อไป

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>